Hors la loi

Pauline Bureau, Comédie-Française (2019)
Théâtre, droit et corps des femmes

Littérature française II · Università degli Studi di Ferrara · Vera Gajiu

Plan de la séance — 90 minutes

I. Présentation de l'œuvre et contexte historique

II. Les figures historiques sur la scène

III. Analyse des textes : le procès de la loi

IV. Théâtre et justice : la forme documentaire

V. Discussion et actualisation

PARTIE I

Présentation de l'œuvre et contexte historique

Vera Gajiu

Pauline Bureau — auteure et metteuse en scène

Biographie

- Née en 1980 — CNSAD Paris
- Compagnie La Part des anges
- Théâtre engagé et documentaire
- Mon cœur (2017) : le scandale du Médiator
- Prix Nouveau Talent SACD 2015

Démarche artistique

- S'appuie sur des histoires vraies
- A rencontré Marie-Claire Chevalier en personne
- Mélange témoignage réel et reconstruction fictive
- Écrit pour et avec les comédiens de la Troupe
- 1re collaboration avec la Comédie-Française

L'argument — Marie-Claire Chevalier (1971–1972)

1 Le viol (1971)

Marie-Claire, 16 ans, est violée par Daniel, un camarade de lycée.

2 L'avortement clandestin

Sa mère contacte ses collègues de la RATP pour trouver une « faiseuse d'ange ».

3 L'arrestation

Marie-Claire et les femmes qui l'ont aidée sont arrêtées deux mois plus tard.

4 Le procès de Bobigny

Gisèle Halimi transforme le procès en tribune contre la loi de 1920.

Vera Gajiu

Repères chronologiques — Le droit des femmes en France

1920
oi interdisant
avortement

1949
Le Deuxième Sexe
(Beauvoir)

1967
Loi Neuwirth
(contraception)

1971
Manifeste des 343

1972
Procès de Bobigny

1974
Discours Veil à l'AN

1975
Loi Veil — IVG
légale

Le procès de Bobigny comme moment-charnière entre la clandestinité et la légalisation

Vera Gajiu

PARTIE II

Les figures historiques sur la scène

Vera Gajiu

Gisèle Halimi (1927–2020)

Avocate · Co-fondatrice de Choisir la cause des femmes · Signataire du Manifeste des 343

GH

Avocate · Co-fondatrice de Choisir la cause des femmes · Signataire du Manifeste des 343

« Il y a deux stratégies de défense possibles, soit on s'excuse soit on accuse. Dans le premier cas, on dit qu'on regrette, on pleure un peu… Dans le deuxième cas, on ne regrette rien, on ne pleure pas, on relève la tête et on accuse la loi. »

— Hors la loi, Texte 1

Simone de Beauvoir (1908–1986)

Philosophe · Autrice du Deuxième Sexe (1949) · Témoin au procès de Bobigny

SdB

Philosophe · Autrice du Deuxième Sexe (1949) · Témoin au procès de Bobigny

« C'est une loi qui est mise en place pour opprimer la femme. L'oppression de la femme est, en effet, un des atouts dont dispose la société. »

— Hors la loi, Texte 6

Vera Gajiu

Simone Veil et la filiation intellectuelle

Du Deuxième Sexe (1949) à la loi Veil (1975)

Simone de Beauvoir

La philosophe

Théorie : la femme comme construction sociale et outil de domination.

→

Gisèle Halimi

L'avocate

Droit : le procès de Bobigny comme tribune politique pour changer la loi.

→

Simone Veil

La législatrice

Politique : la loi du 17 janvier 1975, héritage direct des luttes féministes.

Vera Gajiu

PARTIE III

Analyse des textes : le procès de la loi

Vera Gajiu

Texte A — Légalité vs. légitimité

GISÈLE HALIMI (à Marie-Claire) :

« Mais la loi, c'est la loi. »
— Marie-Claire Chevalier

« La loi, c'est la représentation d'une société à un instant donné. Elle peut bouger, évoluer. »
— Gisèle Halimi

« Vous. Moi. Nous. Ensemble. »
— Gisèle Halimi

À RETENIR

Opposition légalité / légitimité.

Halimi subvertit l'autorité de la loi : elle n'est pas immuable, mais le reflet d'un rapport de forces social.

La simplicité de « Vous. Moi. Nous. Ensemble. » crée un effet de solidarité collective — rhétorique engagée.

Texte B — La conscience des femmes

MADAME DUBOUCHEIX · LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL :

MADAME DUBOUCHEIX : « La femme, uniquement la femme. »

LE PRÉSIDENT : « Ce n'est pas là le problème. »

MADAME DUBOUCHEIX : « C'est peut-être pas votre problème mais c'est le nôtre. »

LE PRÉSIDENT : « Nous ne faisons pas le procès d'une loi. »

MAÎTRE HALIMI : « Moi, personnellement, je le ferai. »

À RETENIR

La langue dit tout : « votre » vs. « nôtre ».

Le président refuse le débat politique — Halimi l'y ramène de force.

Madame Duboucheix : figure du changement de mentalité (« j'ai radicalement changé d'opinion »).

Le procès produit une transformation civique in situ.

Texte C — La loi inapplicable et l'oppression structurelle

PROFESSEUR MONOD · SIMONE DE BEAUVOIR :

PROF. MONOD : « Cette loi est inapplicable et elle est effectivement inappliquée, oui. »

SIMONE DE BEAUVOIR : « C'est une loi qui est mise en place pour opprimer la femme. L'oppression de la femme est, en effet, un des atouts dont dispose la société. »

À RETENIR

Monod : argument pragmatique — la loi est inefficace, donc nuisible.

Beauvoir : argument structurel — la loi n'est pas une erreur mais un outil de domination.

Écho du Deuxième Sexe (1949) : la condition féminine comme construction sociale.

Lien avec le discours de Veil (1974) : la dignité des femmes contre la répression clandestine.

PARTIE IV

Théâtre et justice : la forme documentaire

Vera Gajiu

Théâtre et procès — deux espaces de représentation

Au tribunal

- Personnages jouant des rôles
- Défense de causes devant un public
- Langage performatif et rhétorique
- Public symbolisant « le peuple »
- Résolution : verdict / jugement

Au théâtre

- Acteurs incarnant des personnages
- Mise en scène d'un conflit de valeurs
- Parole comme action dramatique
- Public-témoin de la fiction
- Résolution : catharsis / réflexion

« Le théâtre et la justice ont déjà ceci en commun que d'être un spectacle. » — Gérard Soulier, Le Théâtre et le procès, 1991

La forme documentaire — choix dramaturgiques de Bureau

Deux Marie-Claire

À 16 ans (Claire de La Rüe du Can) et à 60 ans (Martine Chevallier). La mémoire comme structure temporelle.

Les minutes du procès

La plaidoirie d'Halimi est extraite telle qu'elle a été prononcée. Le réel comme matériau brut.

La vidéo et le son

Participation de l'INA (archives). Le passé projeté dans l'espace scénique — le documentaire sur scène.

Les figures historiques

Beauvoir, Rocard, Monod, Seyrig témoignent : la grande Histoire entre dans la salle d'audience.

PARTIE V

Discussion et actualisation

Vera Gajiu

Quelques questions de synthèse et de discussion

1. Halimi propose deux stratégies : s'excuser ou accuser. En quoi ce choix est-il à la fois juridique, politique et philosophique ?

2. Comment Beauvoir, Halimi et Veil représentent-elles trois modes d'action différents pour la même cause ? Laquelle vous semble la plus décisive ?

3. Pauline Bureau affirme avoir créé la pièce « pour la Comédie-Française parce que [elle] voulait raconter une page de l'histoire des femmes dans ce lieu d'Histoire. » Pourquoi choisir le théâtre pour raconter une histoire juridique ?

4. Pourquoi Bureau a-t-elle créé cette pièce en 2019 ? Quels contextes politiques contemporains justifient de « faire réentendre les combats passés » ?

L'IVG aujourd'hui dans le monde — quelques repères (2019–2024)

🇮🇪 Irlande

Légalisé le 1er janvier 2019 après référendum. Le tabou social persiste ; seulement 253 médecins volontaires au départ.

🇺🇸 États-Unis

2022 : la Cour suprême annule Roe v. Wade (1973). Plusieurs États interdisent désormais l'IVG.

🇵🇱 Pologne

Depuis 2021 : quasi-interdiction totale. De nombreuses femmes voyagent à l'étranger pour avorter.

🇫🇷 France

2024 : l'IVG devient un droit constitutionnel. La clause de conscience des médecins reste débattue.

« Toute loi qui contrôle le corps des femmes et décide pour chacune ce qui est bien pour elle me semble suspecte. »

— Pauline Bureau, interview, avril 2019

Hors la loi · Pauline Bureau · Comédie-Française, 2019